

통 보

제 목 경영권 프리미엄 지급규정 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ★★★★★★팀

내 용

공사는 2009년 캐나다 상장회사인 ☆☆☆☆ Energy Trust사의 주식 100%를 인수하였으며, 인수 시 상·하류부문 자산가치와 별도로 상류부문의 추가 기대효과 등을 감안하여 경영권 프리미엄을 평가하여 지급하였다.

경영권 프리미엄은 인수 당시 공사의 「해외유전개발 사업 평가기준 및 투자 의사 결정 절차(이하 ‘평가기준’)」(2009. 9월) 중 VI. 투자 의사 결정 절차에 따른 것으로 동 절차는 ‘투자 품 의 서 승인 시 최고 경영 자는 입찰 시 낙찰 가능성을 제 고 키 위 해, 수익 성 을 유 지 하 면 서 산 정 된 투 자 대 상 자 산 가 치 의 10% 범 위 내 에 서 입찰 가 를 증 액(Deal Sweetener)할 수 있 다’고 규 정 하 고 있 으 며, 평 가 기 준 중 V. 경 제 성 평 가 기 준 에 서 는 경 제 성 평 가 방 법 으 로 현 금 흐 름 할 인 법 을, 수 익 성 관 련 투 자 세 부 기 준 으 로 ‘NPV>0 (탐 사 사 업 은 EMV>0), IRR>할 인 율’이 제 시 되 어 있 다.

현금흐름할인법을 사용하는 경우 투자대상 자산가치는 할인율로 할인된 미래 현금흐름의 현재가치이기 때문에 자산가치보다 입찰가를 증액하는 경우 NPV는

0에 미달하고, IRR은 할인율에 미달하게 되어 결국 수익성을 유지할 수 없다.

입찰가 증액 규정의 취지는 최고경영자의 판단에 따라 자산 매입이 필요한 경우에는 수익성이 일부 훼손되더라도 자산가치를 초과한 대가 지급을 통한 자산 매입을 허용하는 것으로 볼 수 있으나, 이와 양립할 수 없는 수익성 유지의 조건을 부과함으로써, “NPV > 0, IRR > 할인율” 조항과 “수익성 유지” 조항이 상충하여 이과 관련된 해석에서 모순을 초래하였다.

이에 따라 2012. 7월 당시 ○○○○○처는 다수가 입찰에서 경쟁하는 사업으로 국가적 필요성이 높은 사업 등에 한하여 경제성 유지의 예외를 적용하여 입찰가 증액을 허용하는 등 관련 규정을 개정하였다.

상기 개정으로 해석상의 모호점은 해소되었으나, 자산매입 시 입찰가 증액은 경제성을 희생하는 것으로 매우 제한적으로 적용되어야 할 것으로 보이나, 현행 입찰가 증액관련 규정의 적용대상이 광범위하여 공사 수익성을 저해할 것이 우려되므로 최근 공사의 재무상태 및 경영실적 등을 고려할 때 입찰가 증액 관련 규정에 대한 신중한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

★★★★★★팀장은

현행 입찰가 증액관련 규정의 적용대상이 광범위하여 공사의 수익성을 저해할 것이 우려되므로, ■■■■처 등 관련부서와 협의하여 입찰가 증액으로 인한

긍정적 효과와 부정적 효과 등을 검토하여 신규사업 투자 의사 결정 절차 중
입찰가 증액 적용 대상 등 관련 규정을 개선하시기 바랍니다.(통보)